

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதிவிசேஷமானது

අංක 1887/8 - 2014 නොවැම්බර් මස 03 වැනි සඳුදා - 2014.11.03
1887/8 ஆம் இலக்கம் - 2014 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 03 ஆந் திகதி திங்கட்கிழமை

(අරසාங்கයේ අතිකාරයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූ)

பகுதி I : தொகுதி (I)- பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

2008 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க செயல்துணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டச் சட்டம்

3(4) ஆம் பிரிவின் கீழான அறிவித்தல்

திருத்தப்பட்டவாறான 2008 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க செயல்துணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டச் சட்டத்தின் 3(4) ஆம் பிரிவினால் எனக்களிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தின் கீழ், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சிற்குப் பொறுப்பான அமைச்சராகிய லக்ஷ்மன் யாப்பா அபேவர்தன ஆகிய நான், நிதி தொடர்பான விடையங்களுக்குப் பொறுப்பான அமைச்சருடனான கலந்தாலோசனையுடன் இந்த அறிவித்தல் மூலம் தெரியப்படுத்துவது என்னவெனில்:-

1. மேற்குறிப்பிட்ட சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்கானதொரு செயல்துணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டமாக, மேல் மாகாணத்தின் கொழும்பு 2 இல் கொம்பனி வீதியில் ("குறிப்பிட்ட பிரதேசம்") அமைந்துள்ள எட்டு (08) ஏக்கர் விஸ்தீரணமுள்ள காணியில் நூற்றி முப்பது (130) மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியான வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டினை உள்ளடக்கிய திட்டமிடப்பட்டுள்ள நானூற்றி இருபத்தொன்பதரை (429.5) மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் முதலீட்டுடனான மீள் அபிவிருத்தி மற்றும் கலப்பு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தினை ("கருத்திட்டம்") முன்னெடுக்கும் கருத்திட்டத்தை இனங்காட்டும் வகையிலான மேற்படி அறிவித்தலானது 2014, யூலை 22 ஆந் திகதிய 1872/9 ஆம் இலக்க அதி விசேட வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டது.
2. மேற்படி சட்டத்தின் (3) ஆம் பிரிவின் உப பிரிவு (3) இன் பிரகாரம், மேல் மாகாணத்தின் கொழும்பு - 2 இல் கொம்பனி வீதியில் அமைந்துள்ள எட்டு (08) ஏக்கர் விஸ்தீரணமுள்ள காணியில், நூற்றி முப்பது (130) மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியான வெளிநாட்டுநேரடி முதலீட்டினை உள்ளடக்கிய திட்டமிடப்பட்டுள்ள நானூற்றி இருபத்தொன்பதரை (429.5) மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் முதலீட்டுடனான மீள் அபிவிருத்தி மற்றும் கலப்பு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தினை முன்னெடுப்பதனைப் பிரகடனப்படுத்துவதற்கான அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டுள்ளது.
3. மேலே எடுத்துரைக்கப்படுகின்ற செயல்துணுக்க அபிவிருத்திக் கருத்திட்டமானது "மீள்-அபிவிருத்தி மற்றும் கலப்பு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கான கருத்திட்டம்" என அறியப்படவோ, அழைக்கப்படவோ முடியுமென்பதோடு, இக்கருத்திட்டத்தை மேற்கொள்வதற்கான கருத்திட்டக் கம்பனி வன்-கொழும்பு புறஜெக்ட் (பிறை) லிமிடட் என்பதாகும்.



4. இச்சுருத்திட்டக் கம்பனியானது, தனக்கும் இலங்கை முதலீட்டுச் சபைக்கும் இடையிலான சுருத்திட்ட உடன்படிக்கைகைச்சாத்திப்படும் (சுருத்திட்ட உடன்படிக்கை) திகதியாகிய 2014, மே 13 ஆந் திகதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்ற எட்டு (08) வருட காலத்தினுள் (சுருத்திட்ட அமுலாக்கல் காலம்) குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தினுள் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை அமுலாக்கம் செய்து அவற்றை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.
5. குறித்த கட்டளைக்கான அட்டவணையிலுள்ள விலக்களிப்புகள், இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்குப்பட்டு, சுருத்திட்ட உடன்படிக்கைத் தினத்திலிருந்து சுருத்திட்டக் கம்பனிக்கு ஏற்புடையதாதல் வேண்டும்.

அட்டவணை

(1) 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உண்ணாட்டரசிறைச் சட்டம்

(i) கூட்டிணைந்த வருமான வரி

சுருத்திடத்தின் இலாபத்திற்கு, தொடர்மனை விற்பனை நீங்கலாக, வருமான வரி விதிப்புத் தொடர்பில் திருத்தப்பட்டவாறான 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க, உண்ணாட்டரசினைச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் பத்து (10) வருட காலத்திற்கு பிரயோகிக்கப்படமாட்டாதென்பதோடு, தொடர்மனை விற்பனையினால் கிடைக்கும் இலாபத்திற்கு ஆறு (06) வருடங்களிற்கு மாத்திரமே வரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.

குறித்த வரி விலக்களிப்பிற்கான காலப்பகுதியானது, சுருத்திட்டக் கம்பனி வரி விதிக்கத்தகு இலாபங்களை ஈட்டத்தொடங்கும்வருடம் அல்லது சுருத்திட்ட நிர்மாணத்தினை ஆரம்பித்த பின்னரான ஆறு (06) வருடங்கள் ஆகிய இரு சந்தர்ப்பங்களில் எது முன்னர் நிகழ்கின்றதோ அதிலிருந்து சுருத்திற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

வரி விலக்களிப்பிற்கான காலப்பகுதி காலாவதியான பின்னர், தொடர்மனை விற்பனையினால் கிடைக்கும் இலாபம் நீங்கலாக, ஏனைய செயற்பாடுகளில் இருந்து கிடைக்கும் இலாபத்திற்கு ஆறு (06) வருடங்களிற்கு ஐம்பது சதவீத (50%) கூட்டிணைந்த வரி பிரயோகிக்கத்தக்கதாக இருத்தல் வேண்டும்.

சந்தேகங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக, மேற்குறிப்பிட்ட வரி விலக்களிப்புக் காலப்பகுதி மற்றும் சலுகைக் காலம் முடிவடைந்ததன் பின்னர், சுருத்திட்டக் கம்பனியின் இலாபம் மற்றும் வருமானம் தொடர்பான வருமான வரியானது அந்த நேரத்தில் அமுலில் இருக்கும் உண்ணாட்டரசிறைச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக பிரயோகிக்கத்தக்கதாக இருக்கும்.

(ii) பங்கிலாபங்கள் மீதான வரி

விலக்களிக்கப்பட்ட இலாபத்திலிருந்து பங்குடைமையாளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்ட பங்கிலாபங்கள் தொடர்பில், சந்தர்ப்பத்திற்கேற்ப குறிப்பிட்ட வரி விலக்குக் காலப்பகுதியான பத்து (10) அல்லது ஆறு (06) வருட காலப் பகுதியின் போதும் அதற்குப் பின்னரான ஒரு வருடத்தின் போதும் வருமான வரியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படல் வேண்டும்.

(iii) **பிடித்துவைத்தல் வரி**

பின்வருவன தொடர்பாக கருத்திட்டக் கம்பனியமிருந்து பிடித்து வைத்தல் வரியினைக் கழிப்பதற்கோ அல்லது கம்பனியானது அதனைச் செலுத்துவதற்கோ விலக்களிக்கப்படுதல் வேண்டும் ;

- (அ) மூலதனச் செலவிற்காகப் பெறப்பட்ட வெளிநாட்டுக் கடன் மீதான வட்டி மற்றும் மதியுரைஞர்களுக்குச் செலுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பக் கட்டணம் தொடர்பில்;
- (ஆ) முகாமைத்துவக் கட்டணம் மற்றும் உரிமைப் பங்குக் கட்டணம், தொடர்பில், இருப்பினும், அத்தகைய கட்டணங்கள் மொத்த இயக்கப்பாட்டு வருமானத்தின் மூன்று சதவீதத்தை (0.3%) விஞ்சக்கூடாது என ஏற்பாடளிக்கப்படுகிறது.
- (இ) சந்தைப்படுத்தல் கட்டணங்கள் தொடர்பில், இருப்பினும், அவ்வாறான கட்டணங்கள் மொத்த இயக்கப்பாட்டு வருமானத்தின் ஒன்றரை சதவீதத்தை (1.5%) விஞ்சக்கூடாதென ஏற்பாடளிக்கப்படுகிறது; மற்றும்
- (ஈ) ஊக்குவிப்பு முகாமைத்துவக் கட்டணங்கள், தொடர்பில், இருப்பினும் அவ்வாறான கட்டணங்கள் மொத்த இயக்கப்பாட்டு வருமான இலாபத்தின் பத்து சதவீதத்தை (10%) விஞ்சக்கூடாதென ஏற்பாடளிக்கப்படுகிறது.

குறித்ததொரு வேளையில் ஆகச்சுடியப்பட்டம் பதினைந்து (15) ஊழியர்களுக்கு மாத்திரமே ஏற்புடையதாகும் வகையில், சுருத்திட்டக் கம்பனியின் வெயிநாட்டுப் பணியாளர்கள், அவர்களது உழைக்கும் போதே செலுத்தும் வரியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுதல் வேண்டும். இவ்வாறான உச்ச எல்லைக்கு உட்பட்டான இந்த விலக்களிப்பானது இலங்கை முதலீட்டுச் சபைக்கும் சுருத்திட்டக் கம்பனிக்கும் இடையிலான சுருத்திட்ட உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்ட திகதியிலிருந்து ஐந்து வருடங்களுக்கு கம்பனியின் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்குப் பிரதானிக்கத்தக்கதாகவிரும்பும். இருப்பினும், இவ்விலக்களிப்பானது எந்தவொரு தனித்த ஊழியருக்கும் ஐந்து (05) வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலப்பகுதிக்கு வழங்கப்படமாட்டாது என ஏற்பாடளிக்கப்படுகிறது. மேலும் சிறந்த முயற்சியின் அடிப்படையில் சுருத்திட்டக் கம்பனியானது படிப்படியாக அதன் வெளிநாட்டுப் பணிப்பாளர்களை உள்நாட்டுப் பணியாளர்கள் மூலம் பதிலீடு செய்யவும் வேண்டும்.

சுருத்திட்டத்தின் அமுல்படுத்தலுக்குத் தேவைப்படுகின்றதும் இலங்கை முதலீட்டு ஊக்குவிப்புச் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுமான சுருத்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய சகல இந்ந்குமதிகள் சுருத்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய சகல உள்நாட்டுக் கொள்வனவுகள் மற்றும் சேவைகள் ஆகியன சுருத்திட்ட அமுல்படுத்தல் காலப்பகுதியான எட்டு (08) வருடத்தின் போது பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட வரிச் கொடுப்பனவு மற்றும் கட்டணங்களிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுதல் வேண்டும். சுருத்திட்டத்திற்கான யாபரனும் ஒப்பந்தக்காரர் அல்லது அத்தகைய ஒப்பந்தக்காரருக்கு பொருள் விறியோகத்தினை மேற்கொள்ளும் உப ஒப்பந்தக்காரர் சேர்பெறுமதி வரிச் சட்டத்தினால் அனுமதிக்கப்பட்டவாறான சலுகையினைப் பெற ஏற்புடையவராவார்.

கம்பனியானது, 2002 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க சேர் பெறுமதி வரிச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய அதன் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்த திகதியிலிருந்து சேர் பெறுமதி வரி குறித்தான கொடுப்பனவினைச் செலுத்துவதற்குப் பொறுப்பைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

சுருத்திட்டத்தின் அமுல்படுத்தலுக்குத் தேவைப்படுகின்றதும் இலங்கை முதலீட்டு ஊக்குவிப்புச் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுமான மற்றும் சுருத்திட்டத்துடன் தொடர்புடையதும் சுருத்திட்ட அமுல்படுத்தல் காலப்பகுதியான எட்டு (08) வருட காலப்பகுதியினுள் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கு கம்பனியானது துறைமுகங்கள் விமான நிலைய அபிவிருத்தி அறவீட்டினைச் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுதல் வேண்டும். சுருத்திட்டக் கம்பனியினால் சுருத்திட்டத்திற்காக நேரடியாக இறக்குமதி செய்பவை மீது அல்லது சுருத்திட்ட நோக்கங்களிற்காக ஒப்பந்தக்காரரினாலோ அல்லது உப ஒப்பந்தக்காரரினாலோ இறக்குமதி செய்யப்படுபவை மீது இந்த விலக்களிப்புப் பிரயோகிக்கப்படல் வேண்டுமென்பதோடு, கீழே விடய இலக்கம் (5) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு அத்தகைய பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்பவர் சுருத்திட்டக் கம்பனியாக இருக்கும் வரையிலேயே இந்த விலக்கு செல்லுபடியாகும்.

2005 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்க, நிதிச் சட்டத்தின் கீழ் கருத்திட்டம் தொடர்பாக விதிக்கப்படுகின்ற நிர்மாணக் கைத்தொழிற்சாலை உத்தரவாத நிதிய அறவீட்டிலிருந்து கருத்திட்டக் கம்பனிக்கு / ஒப்பந்தக்காரருக்கு / உப ஒப்பந்தக்காரருக்கு விலக்களிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

சுருத்திட்டத்தினை அமுல்படுத்தும் சுருத்திட்டக் கம்பனியின் பெயரினால் முதலீட்டுச் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவாறு இறக்குமதி செய்யப்படும் மூலதனத் தன்மையினைக் கொண்ட சுருத்திட்டப் பொருட்கள் சகலவற்றிற்கும் மேலும் சுருத்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய வேறு ஏதாவது பொருட்களுக்கும் சுங்கத் தீர்வையிலிருந்து விலக்களிக்கப்படும். இவ்வாறு சுருத்திட்டத்தின் நோக்கத்திற்காக சுருத்திட்டக் கம்பனியினால் நேரடியாகவோ அல்லது ஒப்பந்தக்காரரினாலோ அல்லது ஒப்பந்தக்காரரின் உப ஒப்பந்தக்காரரினாலோ சுருத்திட்டக் கம்பனியின் பெயரில் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் சுருத்திட்டக் காலப்பகுதியான எட்டு (08) வருடங்களினுள் தடுக்கப்பட்ட பொருட்களின் பட்டியலிலுள்ள பொருட்களினைக் கொண்டிருத்தலாகாது. தடுக்கப்பட்ட பொருட்கள் இலங்கையில் பூரணமாக உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை அல்லது சுருத்திட்டத்தின் பூர்த்திக்கு போதிய தரத்திலும் அளவிலும் காலக்கெடுவினுள்ளும் கிடைக்கக்கூடியதாக இல்லை எனும் பட்சத்தில் அவற்றிற்கும் சுங்கத் தீர்வையிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

